

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 539/2532 นาง ทูเรียน คีระ สมบูรณ์ ผู้ร้อง
นางสาว เสาวณีย์ คีระ สมบูรณ์ ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 183, มาตรา 225, มาตรา 249

ป.พ.พ. มาตรา 1711, มาตรา 1712

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้ง ท. ทายาทตามพินัยกรรมเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านยอมรับว่าพินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์เพียงแต่ข้อความที่ถูกขีดฆ่าและต่อเติมไม่สมบูรณ์ ศาลชั้นต้นจึงได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าพินัยกรรมพิพาทส่วนที่มีการขีดฆ่าและเพิ่มข้อความสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่ เมื่อสืบพยานเสร็จ ผู้คัดค้านยื่นคำแถลงว่า ลายมือชื่อในช่องผู้ทำพินัยกรรมเป็นลายมือชื่อปลอม พินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับ คำแถลงของผู้คัดค้านจึงเป็นการกล่าวอ้างนอกประเด็นไม่มีปัญหาที่ศาลชั้นต้นจะต้องวินิจฉัย และการที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวจึงเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาที่มีได้ว่ากล่าวกันในศาลชั้นต้น ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลฎีกาจะยกขึ้นวินิจฉัยนั้น ต้องเกิดจากข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาโดยชอบ มิใช่ข้อเท็จจริงนอกประเด็นนอกสำนวนที่ยกมากล่าวอ้างขึ้นใหม่ในชั้นอุทธรณ์และฎีกา.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรีจิตติ คีระสมบูรณ์ ซึ่งถึงแก่กรรม ก่อนถึงแก่กรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์ให้บุตร 4 คน

และบุคคลอื่น โดยให้ผู้ร้องเป็นผู้ปกครองดูแลทรัพย์สินและมีสิทธิเก็บกิน ขอให้ศาล
ตั้งร้อยเอกทรงศักดิ์ คีระสมบุรณ์ ทายาทตามพินัยกรรมและเป็นบุตรของผู้ตายที่เกิด
กับผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรของผู้ตายกับนางประไพ วัฒนะศรี
มงคล โดยผู้ตายได้จดทะเบียนรับรองความเป็นบุตรแล้ว พินัยกรรมตามคำร้องเป็น
พินัยกรรมที่สมบุรณ์ตามกฎหมายแต่ได้มีบุคคลอื่นขัดขวางต่อเติมข้อความใน
พินัยกรรมเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้ว ข้อความที่ถูกขัดและต่อเติมจึงไม่
สมบุรณ์ ผู้ร้องและร้อยเอกทรงศักดิ์ควรรู้ดีถึงการขัดขวาง จึงไม่ควรเป็นผู้จัดการ
มรดกขอให้ยกคำร้องและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งร้อยเอกทรงศักดิ์เป็นผู้จัดการมรดกของพลตำรวจตรีจิตติ
ให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกอุทธรณ์

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องคัดค้าน ผู้คัดค้านยอมรับว่าพินัยกรรมพิพาทเป็น
พินัยกรรมที่สมบุรณ์ตามกฎหมาย เพียงแต่ข้อความที่ถูกขัดขวาง และข้อความที่ต่อ
เติมไม่สมบุรณ์เท่านั้น ศาลชั้นต้นจึงได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า พินัยกรรมพิพาท
ส่วนที่มีการขัดขวางและลงชื่อกำกับรวมทั้งที่มีการเพิ่มข้อความในตอนท้ายนั้นสมบุรณ์
ถูกต้องหรือไม่ เมื่อสืบพยานผู้ร้องและสืบพยานผู้คัดค้านเสร็จแล้วผู้คัดค้านได้ยื่น
คำแถลงว่าลายมือชื่อในช่องผู้ทำพินัยกรรมเป็นลายมือชื่อปลอม พินัยกรรมพิพาทจึง
เป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับซึ่งผู้ร้องได้แถลงคัดค้านว่าเป็นการอ้างประเด็นขึ้นใหม่

ศาลไม่ควรรับพิจารณาให้ ผู้คัดค้านเองก็ไม่ตั้งใจที่จะสืบพยานต่อไปจึงเห็นได้ว่า คำแถลงของผู้คัดค้านที่อ้างว่าพินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับนั้น เป็นการกล่าวอ้างนอกประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้และกล่าวอ้างเมื่อผู้ ร้องสืบพยานเสร็จแล้วด้วย จึงไม่มีปัญหาที่ศาลชั้นต้นจะต้องวินิจฉัยให้ เมื่อผู้คัดค้าน อุทธรณ์แต่เพียงว่าพินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับเท่านั้นที่ศาล อุทธรณ์วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของผู้คัดค้านเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีได้ร่วมกัน ในศาลชั้นต้น จึงชอบแล้ว ส่วนที่ผู้คัดค้านฎีกาว่าการที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้ จัดการมรดกตามพินัยกรรม จึงมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยว่า พินัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างมา นั้นปลอมหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องโดยตรง ถ้าพินัยกรรมนั้นเป็น พินัยกรรมปลอมผู้ร้องย่อมไม่อาจที่จะขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้ จึง เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น เห็นว่า ข้อกฎหมายอัน เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลฎีกาจะยกขึ้นวินิจฉัยนั้นต้องเกิดจาก ข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาโดยชอบ มิใช่ข้อเท็จจริงนอกประเด็นนอกสำนวนที่ผู้ คัดค้านยกมากล่าวอ้างขึ้นใหม่ในชั้นอุทธรณ์และฎีกา

พิพากษายืน.

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรรณวิจิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น